

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3104/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท ว่องไว วิทย์ ที่ดิน และ อาคาร

จำกัด

โจทก์

บริษัท ปกรณ์เจริญยนต์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365 (2)

โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของที่ดินทั้งแปลง โจทก์ร่วมสร้างตึกแถวซึ่งรวมทั้งตึกแถวซึ่งจำเลยที่ 2 ซื่อไปด้วย โดยเว้นที่ว่างด้านหน้าตึกแถว 5 เมตร เพื่อเป็นทางเข้าออกจากถนนสุขุมวิทไปยังตึกแถวแต่ละห้อง โดยที่ดินหน้าตึกแถวยังเป็นของโจทก์ร่วมซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้ซื้อตึกแถวย่อมรู้แต่แรกแล้ว แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะมีสิทธิใช้ที่ดินหน้าตึกแถว ก็ต้องใช้ในขอบเขตสมควร การที่จำเลยที่ 2 เทปูนซีเมนต์ตลอดจนทางเดินและตั้งขายรถจักรยานยนต์ในที่ดินหน้าตึกแถวของโจทก์ร่วมเป็นการใช้สิทธิเกินขอบเขต เป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุข จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานบุกรุก.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันบุกรุกที่ดินโฉนดเลขที่ 710ของบริษัท
ว่องไววิทย์ที่ดินและอาคาร จำกัด ด้วยการกางเต็นท์ผ้าใบและเตปุ่น ขอให้ลงโทษ
จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,362, 365

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทว่องไววิทย์ที่ดินและอาคารจำกัดเข้าเป็น
โจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 365, 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 6,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ที่
3 คนละ 6 เดือน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมสร้างตึกแถวซึ่งรวมทั้งตึกแถวของจำเลยที่ 2 นั้น
ตามแผนที่เอกสารหมายเลข 2 โดยเว้นที่ว่างด้านหน้าตึกแถวไว้ห่างจากตึกแถว 5
เมตร เพื่อเป็นทางเข้าออกจากถนนสุขุมวิทไปยังตึกแถวแต่ละห้อง (เขตที่ดินหน้า
ตึกแถวบางส่วนติดสะพาน) จำเลยที่ 2 เทปูนซีเมนต์ในพื้นที่ดินของโจทก์ร่วมตั้ง
กล้าวและกางเต็นท์ตั้งรถจักรยานยนต์บนที่ดินที่เทปูนซีเมนต์ตามภาพถ่ายตึกแถว
ของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 7 ก็เห็นได้ว่าการตั้งรถจักรยานยนต์บนพื้นที่เทปูน
ซีเมนต์จนเต็มเนื้อที่ และจากโฉนดแปลงเดิมก่อนทำการแบ่งแยกเป็นเนื้อที่ดินแปลง
ย่อยเพื่อสร้างตึกแถวตามเอกสารหมายเลข 3 ก็เห็นได้ชัดว่าโจทก์ร่วมยังมีที่ดินหน้า

ตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นแต่ละห้อง จำเลยที่ 2 เป็นผู้ซื้อตึกแถวดังกล่าว ย่อมจะต้องรู้แต่แรกแล้วว่าที่ดินหน้าตึกแถวเป็นของโจทก์ร่วม แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะมีสิทธิใช้ที่ดินดังกล่าวก็ต้องใช้ให้อยู่ในขอบเขตสมควร การที่จำเลยที่ 2 ทำการเทพื้นซีเมนต์ในที่ดินของโจทก์ร่วมตลอดจนกางเต็นท์และตั้งขายรถจักรยานยนต์ดังกล่าว ย่อมเห็นได้ว่าเป็นการใช้สิทธิของตนเกินขอบเขต จึงเป็นการถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ร่วมโดยปกติสุขแล้วการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานบุกรุกและจำเลยที่ 1 จึงย่อมต้องมีความผิดด้วย

สำหรับจำเลยที่ 3 นั้น โจทก์นำสืบไม่ได้ว่า จำเลยที่ 3 ได้มีส่วนร่วมในการกระทำของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด จำเลยที่ 3 เป็นเพียงภรรยาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

อย่างไรก็ดี จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของตึกแถวที่โจทก์ร่วมเป็นผู้ก่อสร้างขึ้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 บุกรุกที่ดินโจทก์ร่วมซึ่งอยู่หน้าตึกแถวของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เอง ซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็มีสิทธิใช้สอยที่ดินดังกล่าวในขอบเขตอันสมควรอยู่แล้ว การวางโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงสมควรเป็นไปในสถานเบาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นจำนวน 6,000 บาท และลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน เป็นการรุนแรงเกินกว่าพฤติการณ์แห่งคดีศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้เหมาะสมกับความผิดของจำเลยที่ 1 และที่ 2

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2) ประกอบด้วยมาตรา 362, 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท วางโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ

ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3.

(ประมาณ ชันชื้อ-มานิช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>